އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު   މައްސަލައިގެ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިނާއީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަވުމުން ލާޒިމުނުވާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ފަސޭހައިރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވެޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޕީލުބާތިލްކޮށް ރައްދުކޮށް (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ގަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާކަން، ގދ.ވާދޫ، ބްލޫބެލްމަނޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިނާއީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އޭނާ ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، ހުރުމެއް ނެތި ޖިންސީ ގުޅުން ފެއްދި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ފިރިހެން ކޮއްކޮއާއި ދެބޭބެއިންގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮއެއް އެތެރެއިން އައުމުން އިޒާމް ޒާހިރު ބިރުގަނެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ގަޟިއްޔާ

މި ގަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްދެއްވީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްދެއްވީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިބަހުން ބާރުލިބިދޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށުމުން ފެނުނު (2 ދޭއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާލުކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާގިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗް ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޮނެންޓުގެ ދެ ސައިޓެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓެއް އިޖާމް ޖާގިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޢަމްދުކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޖާގިރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ޙުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާގިރު 13 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ޢަމްދުކުރުމަކީ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކޮންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާގިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާލުކުރި މީހާގެ ފުރަމޭގެ ބޭރުފަރާތާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވަދެފައިވާކަން ސާބިތުވާ ހެކި ނެތުމާއެކު، ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ފޮރެންސިކް ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓުގެ އަސާސްގައި ބިނާކޮށް ހުކުމްކުރުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޤައްރަރު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ (2021/SC-A/83) ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލަތް ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާލުކުރި މީހާގެ ފުރަމޭގެ ސްވޮބުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައިތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕީނައިލް ޕެނެޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ގުޅުވާލެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނުން ހެއްކާ ޕީނައިލް ޕެނެޓްރޭޝަންގެ އަމަލާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާލުކުރި މީހާ އަދި އިޖާމް ފިރިހެނުންނާއި އެކުގައި ހުރި ކަމާއި، އެމީހުން ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ސެކަންޑަރީ ޓްރާންސްފަރ ވެދާނެ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ފޮތަށް ފުނުން 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ގޮތުން ބެލެވޭ ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ވަކިއިނގިލި ސާމްޕަލްތަކުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެންނަމަވެސް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ޝަހާދަތްތައް ނެތް މިންގަނޑަށް ކަމަށާއި، ބަޔާންދީފައިވާ ޝަހާދަތުގައި މީހާގެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހުރިހާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ފޮތަށް ފުނުން ދެ ހިއްސާކުރެވުނު ޝަހާދަތުގެ މީގެ އާއިލީ ފެކްޓަރީގެ ކަމަށާއި، އެ ހިޔަބަހުގައި ފުރުއްސުމެއް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހިޔަބަހުން ބުރުން ނިމުނު ކާމުދު އެކަށީގެންވާ ސަބަބު އޮތީ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނުވާނަމަވެސް ޝަހާދަތުގެ މިންވަރު ފެންނަ މިންގަނޑު ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިގެން ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުމަކީ ބޭނުން ދެހެއް ނުވާ ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލާ ކަމަކަށް ވުރެ ބޮޑު ޝަހާދަތަކަށް ކަމަށާއި، (character) ރިޕޯޓުކުރެވޭ ތަކުރާރުކުރާ ކަންތައް ނުވެއެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތާއީދުކުރައްވާފައި، ތަފާތުވެސް އެ އިޖްތިހާދު ތަބިޔަރީއަށް ކަމަށް ބަލައިފައިވާތީ ބަލާ ޤާނޫނީ ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާ ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާލިބުން ފެނުނު ގޮތް ޤަރީނާތަކާ، އިޖުތިމާޢީ ބާރުމޮޅު ފެނުނު ގޮތް ދެނެގަނެވޭ ކަމަށާއި، ސަރަޙައްދީ ސިލްސިލާތަކާ ދިމާވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުން ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު ތަކުރާރުކުރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބަލައިފައިވާ ކަމަށާއި، ކުށްވެރިވާ ޝަހާދަތުތައް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޝަރުޢީ ޙުކުމް ސާބިތުކުރުމަކީ ވަޒީފާއާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނީ މިންގަނޑާ ނުބައްދަލުވާ ކަމަށާއި، ކުށްވެރިވުމުގެ ބަލަހައްޓާ ޤާނޫނުގެ ނިޔާ ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ކަމަކަށް ނުވާކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ބައްދަލުކުރެއްވި އިތުރުފަރާތް ވެސް މި ދައުރުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގެ ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަން ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދެއެވެ. 6 ޑިސެމްބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނެއް ފަރާތް ފުރިހަމަ ރުހުން ނުވުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ދުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ބަޔާންކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ދުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ދުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިއްބައިނުދޭކަމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާނަމަ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދަޢުވާ ނަފީކުރުމަށްބަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ދުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ދުށް ފެނުން ހެކިން ދިމާވަކަށް ނުލިބުމާއި، ބައެއް ފަހަރު ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތުގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ލަދުވެތިކަން ހުރުމުން ޝަކުވާ ލަސްވެ، ހެކި ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ދިމާވާ ކަމެއް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުލްމުޙުސިން ޒަކަރިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަސާސީ ފަދައިން އަންހެނާގެ ހިތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި ނަތީޖާއެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ޓޯޗަށް ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުން ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެކިކަމުގައި ފުލުހުންނާއި އެ ހެކިބަހަކަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކެއް އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަނި މައްސަލަތަކެއްގައި ފުދޭތޯ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރުމަކީ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ތާއީދީ ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ، ކޯޓުގެ ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮވެގެން ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުވާފަދަ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ ބާރުދޭނެ އެހެން ހެއްކާއި ނުވަތަ ތާއީދާއި އެއްކޮށް ޖެހޭނެއެވެ.

12. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ގުޅުމުގެ ދެބައިވެރިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރި ކޮންޓެމިނޭޝަން (ހ) މިކްސްޗަރެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ތާއީދާއި، (ށ) ކޮންޓްރޯލްކުރެވުން ފޮރެންސިކް ލެބޯޓަރީ އޮތް ކަމުގެ ތާއީދު އަދި (ނ) ހުރިހާ ނަތީޖާތަކެއް އިސްކަން ތާއީދުވާ ހުށަހެޅުން ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ތާއީދީ ލިބިފައިވާއިރު، ވަޖައިނަލް ސްވޮބްއިން ފިރިހެނެއްގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްމަތިން އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގިދިޔައިރުވާގޮތަށް ކަން ނުހިނގާކަން ދަލީލުތަކުން ކަމެވެ. ސާބިތުވާ ނަމަ ގޮތުގައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކުރިމަތިވި ދުވަހު ފަހަރު ކޮންސެންސުއަލް ވަޖައިނަލް ސަބަބުން ޑީ.އެން.އޭ ނެގިފަހުން ގޮތުގައިވާނެ ސަބަބުވެފައެވެ.

14. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް ކިޔައިދިން ބަޔާނާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ތަޙްލީލުގެ އެއް ބަޔަކީ ބިރުން ނެތުމެވެ. ބިރުންއޮތުމަކީ ނުވަތަ ނޯންކަން ދަތިކަންކަމުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ދިމާވެއެވެ. އެކަމުގެ އިންކާރު އޮންނަންވާނީ ޖިންސީ ގުނަވަންތަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަންތަކަށް، ހަމަލާ ކުރި މިންވަރަކަށް ސަބަބުން، ވައްދައިގެންނެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ހިނގާފައިވާގޮތުގެ މައްޗަކުން ބިރުން ދާއިމަކަށް އާއްމުކޮށްގެން ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން ބަދަލުވުމުގައި ގޮތުން ހިނގާދިޔަސް، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކުން އެކަމުގެ ވަޒަނަށް އިންކާރު އޮތުމަކީ ފާހަގަވެސް އޮތްކަމަކަށެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރިން ބޭނުންނުވާ ކަމާއި ދަލީލުކޮށްދީގެން އެދުނުކަމަށް އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހިއްސާގެ ބަހުން ބާރުލިބިދިނުން ހުރުން ނެތްކަން ދިރާސާކުރެވިއެވެ.

17. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް ތަހުޤީގުގައި އިޤްރާރުވުމާ ބަޔާނާ ވަޒަންކުރި ފަރާތްތަކަށް، ޝަރީޢަތުގައި ކިޔައިދިނުމާ ދޭތެރޭ ފުރިހަމަކުރުމެއް ނެތުމަކީ، އެ ކިޔައިދިނުމަށް ބާރުލިބިދޭ ވަޒަނަށް ކަމެކެވެ.

18. ހެކިވެރިއެއްގެ ތަފްޞީލު ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެމެދު ފާހަގަކުރެވޭ ތަފާތުތައް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް އެ ހެކިވެރިޔާގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންތަކާ ބަރާބަރުވާނަމަ، އެއީ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ތަފާތުތައް ކުޑަކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ދަޢުވާކުރާ ކަންވިގޮތްކަމަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުށަހެޅޭނަމަ، ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަރު އަދަދު ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހެކިބަހުގެ ތެރެއިން އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކޮރޮބޮރޭޓްވުމާއިއެކު، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކުށްކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވިދާނެ.

20. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ޤާޟީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޙައްދުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޒާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހެކިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެކަނިވެސް ބުރަދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ބެލި ފުލުހުން މިހާރު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެކިކަމުގައި ދެއްކިފައިވާ އެ ހެކިބަހަކީ ބާރުލިބިދޭނެ ގޮތަކަށް މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ދެވަކަށް ނުވަތަ ސަޕޯޓިންގ ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަސް ބާރުލިބޭ އެހެނިހެން ދަލީލު ހުރުމަކީ ނަމަ، ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޑީއެންއޭ ހެކިކަމަކީ އެ ހުރި އެކަނި އޮތުގެން ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކިކަމެއް ނޫނެވެ. ޑީއެންއޭ ހެކިކަން ބާރުދިނުމަށް އެހެން ހެކިކަމެއް ނުވަތަ ދަލީލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ތަޙުޤީޤުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފުރުސަތު ހާމަކުރުމުގައި، (ހ) މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އެކު ކަމަށް ދަތިކަމުގެ ދެކެވުނު، (ށ) ކަނޑައެޅުނުކަމަށް ދުރުކުރުމަށް މެޑިކަލް އެކު ކަމުގެ ދެކެވޭ އަދި (ނ) ތުހުމަތު ނުކުތްކަން އެނގޭނެ ދެކެވޭ ހުރުމަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ.
8. ޝަރީޢަތުން މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ޝަރީޢަތް ފުލުހުން ހެކި ދިނަހުރަ ނުލިބޭތީ އަދި ބެލެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނިޔާލިބިގައި ނުވަތަ ސިޓީ ވަންހަނާވާ ގޮތަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު މުހުސިނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު މުހުސިނު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ފުރި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ތާއީދުކުރާ ހެކިތަކަށް ދިރާސާކޮށްގެން މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުރި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާން އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ޙައްދުގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ޤަރީނާއި އެ ބަސް ގުޅުވާލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ފުރި މިންގަނޑެއް އޮތުމާއެކު އެހެނިހެން ހެކިތަކުން، އަހުމަދު މުހުސިނު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިހާރުވެސް މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ.
(ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ޓޫރިސްޓުންގެ މައްސަލައިގައި، ޓޫރިސްޓުންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ދޭހަ ގުޅުވާލާފައިވާކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޖިބާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުދީން ތުހުމަތުކުރުމުން ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ޙިފާޒަތާއިއެކު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލާފައިވާ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ހުކުމްކުރި 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ޝާހިދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހަރިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ ދަރުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޙަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ދުހުން ޤޯމަކަށް ސާބިތުކުރުމުގައި ނުވާނަމަ، ޓޫރިސްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ދިފާޢަށްބަޔަން ޖެހެއެވެ. (ހުކުމްކުރި 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޔާސްގެ މައްސަލަތަކުގައި ކުށްވެރިކުރުން މިނިވަންކަން މިހާރު ކުށް ކުރިކަމަށް ގާޒީއަށް ގަބޫލުކުރުވަނަމަ ނުވަތަ ދަލީލާ ގެތުކާ މިނިވަންވެއް ޙަކުރުކުރުވަނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝައްކު ދުރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްޓުމެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހައްދާޑީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)